

## 第二章 公司法律制度习题纯享

1. 【单选题】下列关于子公司法人资格和民事责任承担的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。(2019 年)
- A. 子公司具有法人资格，独立承担民事责任
  - B. 子公司不具有法人资格，其财产不足以清偿的民事责任，由母公司承担
  - C. 子公司不具有法人资格，其民事责任由母公司承担
  - D. 子公司不具有法人资格，应与母公司共同承担民事责任
2. 【多选题】甲有限责任公司为扩展业务，在外地设立乙分公司，下列关于乙分公司法律资格的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)
- A. 乙分公司应当领取营业执照
  - B. 乙分公司没有独立的财产
  - C. 乙分公司可以有独立的公司章程
  - D. 乙分公司不能独立承担民事责任
3. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列人员中，属于上市公司高级管理人员的有（ ）。(2022 年)
- A. 副经理
  - B. 监事会主席
  - C. 董事长
  - D. 董事会秘书
4. 【单选题】李某是甲股份有限公司（以下简称“甲公司”）的实际控制人，因借款需要请求甲公司为其提供担保。甲公司遂召开股东会对此事项进行表决。下列关于甲公司股东会决议的表述中，正确的是（ ）。(2018 年)
- A. 李某不可以参加表决，该项决议由出席会议的其他股东过半数通过
  - B. 李某不可以参加表决，该项决议由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过
  - C. 李某可以参加表决，该项决议由全体股东所持表决权的过半数通过
  - D. 李某可以参加表决，该项决议由出席会议的股东所持表决权的过半数通过
5. 【单选题】甲有限公司股东张某持股 60%，并担任公司董事长，王某持股 25%，李某持股 15%。2022 年 10 月，甲公司按照法定程序召开股东会，拟审议为张某的个人银行贷款提供担保的事项。三位股东都出席了股东会。已知，公司章程未对担保事项的表决作出特别规定。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。(2022 年)
- A. 关于担保事项的股东会决议必须经李某赞成才能成立
  - B. 张某无权出席股东会会议
  - C. 关于担保事项的股东会决议必须经王某赞成才能成立
  - D. 关于担保事项的股东会决议必须经张某赞成才能成立
6. 【单选题】2024 年 7 月 2 日，张某、王某、赵某、钱某共同出资设立甲有限责任公司（以下简称“甲公司”），章程规定张某担任董事长，王某出任董事，赵某出任监事，钱某出任经理。以下不能作为甲公司法定代表人的是（ ）。(2024 年)
- A. 张某
  - B. 王某

- C. 赵某
- D. 钱某

7. 【判断题】非法人组织不得成为公司的发起人。（ ）（2024 年）

8. 【多选题】下列关于公司设立登记的说法中，正确的有（ ）。（2022 年）

- A. 电子营业执照与纸质营业执照有同等法律效力
- B. 营业执照正本和副本具有同等法律效力
- C. 营业执照的签发日期为公司的成立日期
- D. 设立分支机构，应当向总公司所在地的登记机构申请登记

9. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公司歇业的表述中，不正确的是（ ）。（2024 年）

- A. 公司应当在歇业前向登记机关办理备案
- B. 公司歇业的期限最长不得超过 2 年
- C. 公司在歇业期间开展经营活动的，视为恢复营业
- D. 公司应当在歇业前与职工依法协商劳动关系处理等有关事项

10. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的有（ ）。

- A. 公司财务部门负责财务会计报告的编制，并对其真实性、完整性和准确性负责
- B. 公司应当在每一个月度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计
- C. 公司章程可以规定由监事会决定聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
- D. 有限责任公司应按照公司章程规定的期限将财务会计报告送交各股东

11. 【单选题】股份有限公司召开股东会年会时，应当提前将财务会计报告置备于公司。根据公司法律制度的规定，该提前置备财务会计报告的时限是（ ）。

- A. 10 日
- B. 20 日
- C. 30 日
- D. 60 日

12. 【单选题】甲公司注册资本 100 万元，已经提取法定公积金 46 万元，2025 年累计未分配利润 50 万元，甲公司当年提取法定公积金最小的金额是（ ）。（2025 年）

- A. 5 万元
- B. 6 万元
- C. 2 万元
- D. 4 万元

13. 【单选题】甲公司的注册资本为 100 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司法定公积金为 80 万元。甲公司可以将法定公积金转增注册资本的最大限度为（ ）。（2024 年）

- A. 40 万元
- B. 45 万元
- C. 50 万元
- D. 55 万元

14. 【单选题】某股份有限公司经营亏损，拟通过减少注册资本弥补亏损。目前亏损 60 万元，盈余公积金 10 万元，资本公积金 5 万元，实缴注册资本 5 万元，注册资本中未实缴出资为 50 万元，可用于弥补亏损的注册资本最大额为（ ）万元。

- A. 5
- B. 55
- C. 30
- D. 45

15. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公积金的表述中，正确的是（ ）。

- A. 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的法定公积金不得少于转增后注册资本的 25%
- B. 经股东会决议，公司可以从税后利润中提取法定公积金
- C. 超过股票票面价格所得溢价款应当列入盈余公积金
- D. 法定公积金应当于公司向股东分配利润前提取

16. 【单选题】甲、乙、丙、丁设立一有限责任公司，公司注册资本均为 1000 万元，2023 年税后利润均为 500 万元。下列情形中，公司可以不再提取法定公积金的是（ ）。（2024 年）

- A. 公司法定公积金 500 万元，任意公积金 0
- B. 公司法定公积金 400 万元，任意公积金 200 万元
- C. 公司法定公积金 300 万元，任意公积金 300 万元
- D. 公司法定公积金 200 万元，任意公积金 500 万元

17. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公司为他人取得本公司股份提供财务资助的表述中，正确的是（ ）。（2024 年）

- A. 公司实施员工持股计划时，可以提供财务资助
- B. 董事会作出提供财务资助决议，应当经全体董事一致通过
- C. 为公司利益，经股东会决议，公司可以为他人取得本公司股份提供累计不超过已发行股份总额 20% 的财务资助
- D. 公司为他人取得本公司股份提供担保，不视为财务资助

18. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列主体中，不得成为甲有限责任公司股东的有（ ）。

- A. 法官赵某
- B. 乙个人独资企业
- C. 有限合伙人孙某
- D. 甲有限责任公司

19. 【多选题】下列关于有限责任公司章程的表述中，符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 公司经营范围属于公司章程的必备事项
- B. 公司章程必须由全体股东共同制定并签名、盖章
- C. 制定公司章程是设立有限责任公司的必经程序
- D. 公司章程对股东没有约束力

20. 【判断题】公司不能清偿到期债务的，公司的任一债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东直接向自己清偿债务。（ ）

21.【单选题】根据公司法律制度的规定，关于有限责任公司设立，下列表述正确的是（ ）。(2023 年)

- A. 均为股东实缴金额
- B. 均应采用准则主义
- C. 均为发起设立
- D. 均无最低注册资本要求

22.【单选题】甲有限责任公司于 2024 年 6 月 3 日登记成立，其股东认缴出资期限均为 2035 年 12 月 31 日。甲公司拟修改公司章程调整股东认缴出资期限，甲公司股东认缴出资期限最晚为（ ）。(2025 年)

- A. 2032 年 6 月 30 日
- B. 2029 年 6 月 1 日
- C. 2029 年 12 月 31 日
- D. 2032 年 1 月 31 日

23.【多选题】有限责任公司设立时，股东可以用作出资的有（ ）。(2024 年)

- A. 设定抵押的厂房
- B. 债权
- C. 股权
- D. 特许经营权

24.【多选题】下列有关有限责任公司股东缴纳出资的表述中，正确的有（ ）。

- A. 股东以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续
- B. 股东以货币出资的，应当按期将货币出资足额存入公司在银行开立的相关账户
- C. 股东可以依出资证明书主张行使股东权利
- D. 以非货币财产出资，可由股东共同协商该非货币财产的价值

25.【单选题】A 有限责任公司（下称“A 公司”）成立于 2024 年 1 月 5 日。公司章程规定，股东甲以其名下的一套房产出资。甲于 1 月 7 日将房产交付 A 公司，但未办理权属变更手续。5 月 9 日，股东乙诉至人民法院，要求甲履行出资义务。5 月 31 日，人民法院责令甲于 6 月 12 日前办理权属变更手续，6 月 6 日，甲办理了权属变更手续。根据公司法律制度的规定，甲开始享有股东权利的日期是（ ）。(2024 年)

- A. 1 月 5 日
- B. 1 月 7 日
- C. 6 月 6 日
- D. 6 月 12 日

26.【单选题】赵某、钱某、孙某、谢某共同出资设立甲有限责任公司（下称“甲公司”）。股东谢某以房屋出资，房屋经评估 1000 万元，已经办理了权属变更手续，公司章程和股东之间的协议未对出资事项作特别约定。公司设立后，丙加入甲公司。之后谢某出资的房屋因市场原因贬值，经评估价值为 800 万元，丙要求谢某承担补足出资责任，下列说法中正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 谢某应承担补足出资责任
- B. 赵某钱某孙某承担连带责任

- C. 谢某不承担补足出资责任
- D. 赵某钱某孙某承担补充责任

27. 【单选题】李某以违法犯罪所得的 20 万元出资并取得公司股权。对李某犯罪行为处罚时，就其股权处置的下列表述中，正确的是（ ）。(2019 年)

- A. 将李某的出资财产从公司中抽出，补偿受害人损失
- B. 将李某的出资财产从公司中抽出，并将公司注册资本减少 20 万元
- C. 采取拍卖或者变卖的方式处置李某的股权
- D. 将李某的出资财产从公司中抽出，其他股东对 20 万元出资承担连带责任

28. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列有关股东失权制度的说法中，正确的是（ ）。

- A. 董事会对股东的出资情况负有核查义务
- B. 董事会发现股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由董事会向该股东发出书面催缴书
- C. 股东自收到失权通知时起，丧失其未缴纳出资的股权
- D. 宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经董事会决议应当向该股东发出失权通知

29. 【多选题】赵某、钱某、孙某、李某是甲有限责任公司的股东，下列情形中，甲公司可以请求人民法院认定为抽逃出资的有（ ）。(2025 年)

- A. 赵某通过关联交易转出出资
- B. 钱某虚构债权债务转出出资
- C. 孙某虚增利润进行利润分配
- D. 李某将 5 万元的机器设备评估作价 20 万元作为出资

30. 【多选题】甲、乙、丙三人发起设立某有限公司。甲以机器设备出资 100 万元，该机器设备的实际价额为 40 万元，乙对此知情，丙对此不知情。1 年后，甲将股权转让给善意的丁。后戊加入公司，发现了当年甲出资不足的情况。根据公司法律制度的规定，下列说法中，正确的有（ ）。

- A. 乙应当在甲出资不足的范围内承担连带责任
- B. 丙应当在甲出资不足的范围内承担连带责任
- C. 丁应当在甲出资不足的范围内承担连带责任
- D. 戊应当在甲出资不足的范围内承担连带责任

31. 【单选题】甲有限责任公司的股东林某认缴出资 20 万元，出资期限为 2023 年 12 月 31 日。2024 年 7 月 8 日，林某在未缴纳出资的情况下将其股权全部转让给徐某。徐某知道林某未缴纳出资的情况。根据公司法律制度的规定，对于该出资义务的承担应当采取的处理方式是（ ）。

- A. 由林某承担出资义务，徐某无须承担
- B. 由徐某承担出资义务，林某无须承担
- C. 由林某承担出资义务，徐某承担补充责任
- D. 由林某和徐某承担连带责任

32. 【单选题】甲有限责任公司的股东吴某认缴出资 20 万元，出资期限为 2025 年 12 月 31 日。2024 年 7 月 8 日，吴某在尚未缴纳出资的情况下将其股权全部转让给魏某。根据公司法律

制度的规定，对于该出资义务的承担应当采取的处理方式是（ ）。

- A. 由吴某承担出资义务，魏某无须承担
- B. 由魏某承担出资义务，吴某无须承担
- C. 由魏某承担出资义务，吴某承担补充责任
- D. 由吴某承担出资义务，魏某承担补充责任

33. 【多选题】刘某和朱某设立一家规模较小的股份有限公司。根据公司法律制度的规定，下列各方案中，属于该公司组织机构设置可以采用的有（ ）。（2024 年）

- A. 不设董事会和监事会，仅设 1 名董事和 1 名监事
- B. 不设董事会，仅设 1 名董事，设成员为 15 人的监事会
- C. 设成员为 21 人的董事会。设审计委员会，不设监事会、也不设监事
- D. 不设董事会，仅设 1 名董事。不设监事会，也不设监事

34. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列人员或机构中，有权要求有限责任公司召开临时股东会议的有（ ）。

- A. 代表 1/10 以上表决权的股东
- B. 1/3 以上的董事
- C. 董事长
- D. 监事会

35. 【多选题】甲有限责任公司注册资本为 120 万元，股东人数为 9 人，董事会成员为 5 人，监事会成员为 5 人。股东一次缴清出资，该公司章程对股东表决权行使事项未作特别规定。根据公司法律制度的规定，该公司出现的下列情形中，属于应当召开临时股东会的有（ ）。（2013 年）

- A. 出资 20 万元的某股东提议召开
- B. 公司未弥补的亏损达到 40 万元
- C. 2 名董事提议召开
- D. 2 名监事提议召开

36. 【多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司股东会会议的下列决议中，须经代表 2/3 以上表决权的股东通过的有（ ）。

- A. 修改公司章程
- B. 决定利润分配方案
- C. 对外提供担保
- D. 增加注册资本

37. 【单选题】张某、王某、李某、赵某出资设立甲有限责任公司（下称“甲公司”），出资比例分别为 5%、15%、36%和 44%，公司章程对股东会召开及表决的事项无特别规定。下列关于甲公司股东会召开和表决的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 张某、王某和李某行使表决权赞成即可通过修改公司章程的决议
- B. 张某有权提议召开股东会临时会议
- C. 王某和李某行使表决权赞成即可通过解散公司的决议
- D. 首次股东会会议的召开由赵某召集和主持



38. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列各项中，属于有限责任公司董事会职权的是（ ）。

- A. 对增减注册资本作出决议
- B. 决定公司内部管理机构的设置
- C. 对发行公司债券作出决议
- D. 审议批准利润分配方案

39. 【单选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司董事长和副董事长均不能或者不履行职务时，下列主体中，有权召集和主持董事会会议的是（ ）。（2025 年）

- A. 总经理
- B. 监事会主席
- C. 过半数董事共同推举的一名董事
- D. 法定代表人

40. 【单选题】甲有限责任公司董事会由赵某、钱某、孙某、李某四名董事组成，赵某为董事长，赵某和钱某拟辞去董事职务，下列说法正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 钱某辞任，应当以书面形式通知公司
- B. 赵某和钱某辞任后，无需继续履行董事职务
- C. 赵某是董事长，任期届满前不得辞职
- D. 赵某和钱某发出辞任通知之日，辞任生效

41. 【多选题】甲股份有限公司（简称“甲公司”）的公司章程规定公司设监事会，监事会成员为 5 人。下列关于甲公司监事会的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 甲公司的高级管理人员不得兼任监事
- B. 甲公司的监事在任期内不得辞任
- C. 甲公司监事会成员中职工代表至少应为 2 人
- D. 甲公司的监事不得连选连任

42. 【多选题】某有限责任公司监事会成员人数为 9 人，该公司章程规定的监事会成员中职工代表人数符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 1 人
- B. 2 人
- C. 3 人
- D. 4 人

43. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列各项中，不属于有限责任公司监事会职权的是（ ）。

- A. 检查公司财务
- B. 解聘公司财务负责人
- C. 提议召开临时股东会会议
- D. 建议罢免违反公司章程的经理

44. 【多选题】2025 年甲公司董事会拟更换董事，下列人选中，不得担任董事的有（ ）。（2025 年）

A. 赵某，担任乙公司的法定代表人期间，乙公司于 2021 年 7 月被吊销营业执照，赵某负有个人责任

B. 钱某，因犯抢劫罪被剥夺政治权利，2021 年 7 月执行期满

C. 孙某，因贪污被判刑，2023 年执行期满

D. 李某，担任丙公司的经理期间，丙公司 2023 年 7 月破产清算完结，李某负有个人责任

45. 【判断题】公司董事任职期间，因所负数额较大债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人的，公司应当解除其职务。（ ）（2025 年）

46. 【多选题】下列主体中，对有限责任公司负有忠实义务的有（ ）。

A. 职工董事

B. 财务负责人

C. 执行公司事务的控股股东

D. 不执行公司事务的实际控制人

47. 【单选题】张某是某科技有限公司的经理，该公司设董事会、监事会。在经过该公司董事王某的同意后，张某自营与该公司同类的业务，但因行情惨淡，张某并未从自营业务中获利但导致公司一部分优质客户流失。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

A. 张某的行为未违反忠实义务

B. 王某无权同意张某自营与该公司同类业务

C. 张某的行为属于关联交易

D. 由于张某并未获利，该公司无权要求张某承担赔偿责任

48. 【单选题】根据公司法律制度的规定，公司董事的下列行为中，涉嫌违反勤勉义务的是（ ）。（CPA 考试真题）

A. 擅自披露公司商业秘密

B. 将公司资金以个人名义开立账户存储

C. 无正当理由长期不出席董事会会议

D. 篡夺公司商业机会

49. 【多选题】下列关于有限责任公司作出的决议情形的表述中，股东可以请求人民法院撤销的有（ ）。（2023 年）

A. 股东会的决议内容违反法律

B. 股东会的会议表决方式违反公司章程

C. 董事会的决议内容违反公司章程

D. 董事会的会议召集程序违反法律

50. 【单选题】甲股份公司董事会依照该公司章程的规定拟作出一项对外投资决议。该公司董事会有 7 人，此次董事会会议共有 5 名董事参加，在表决时，3 名董事投赞成票，1 名董事投反对票，1 名董事投弃权票。公司拟根据本次决议实施对外投资计划，但该公司股东朱某认为该决议存在瑕疵。根据公司法律制度的规定，下列关于该决议的表述中，正确的是（ ）。

A. 该决议不成立

B. 该决议仅有轻微瑕疵，不影响决议效力

C. 该决议无效



D. 该决议可撤销

51. 【单选题】甲有限责任公司于 2024 年 2 月 22 日召开股东会会议并形成了股东会决议。代表公司执行事务的董事赵某故意未通知股东钱某，致使钱某未能参加该股东会会议，钱某拟提起股东会决议效力瑕疵之诉。根据公司法律制度的规定，公司在该诉讼中的法律地位是（ ）。

- A. 共同原告
- B. 无独立请求权的第三人
- C. 有独立请求权的第三人
- D. 被告

52. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列股东权利中，属于自益权的是（ ）。（2025 年）

- A. 质询权
- B. 知情权
- C. 剩余财产分配权
- D. 累积投票权

53. 【判断题】公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（ ）

54. 【多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司的股东有权复制的特定文件有（ ）。

- A. 会计账簿、会计凭证
- B. 财务会计报告
- C. 股东会会议记录
- D. 监事会会议记录

55. 【单选题】赵某是某非上市股份有限公司的股东，已连续持股 2% 达 6 个月，该公司没有对股东知情权另作规定。赵某的查阅权包括（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 复制会计账簿
- B. 复制股东名册
- C. 查阅会计凭证
- D. 查阅董事会会议记录

56. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列主体中，可以接受委托辅助股东行使查阅公司会计账簿、会计凭证的有（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 检察官
- B. 税务机关工作人员
- C. 会计师事务所
- D. 律师事务所

57. 【单选题】甲有限公司股东张某以该公司多年不向股东分配利润为由，向公司提出查阅会计账簿、会计凭证的请求。公司认为张某请求查阅有不正当目的，遂表示拒绝。随后，张某拟向人民法院提起股东知情权诉讼和解散公司诉讼。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 张某对自己查阅会计账簿、会计凭证不存在不正当目的负有举证责任

- B. 张某不得以知情权受到损害为由提起解散公司诉讼
- C. 张某向公司提出查阅会计账簿、会计凭证的请求既可以采取口头方式，也可以采取书面方式
- D. 即便张某的股东知情权诉讼请求得到人民法院支持，张某也必须聘请会计师查阅会计账簿、会计凭证，不得自行查阅

58. 【单选题】甲有限责任公司设股东会、董事会、监事会，该公司经理王某违反法律规定，拖延向股东张某分配利润，张某拟通过诉讼维护自己的权利。下列关于张某诉讼权利的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 张某有权直接向人民法院起诉王某
- B. 张某有权书面请求监事会起诉王某
- C. 张某有权书面请求董事会起诉王某
- D. 张某有权书面请求股东会起诉王某

59. 【多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司董事、高级管理人员执行公司职务时因违法给公司造成损失的，在一定情形下，股东可以为了公司利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。下列各项中，属于该情形的有（ ）。

- A. 股东书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼遭到拒绝
- B. 股东书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼，董事会自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼
- C. 股东书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼遭到拒绝
- D. 股东书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼，监事会自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼

60. 【多选题】甲公司是乙股份有限公司的全资子公司，丁某连续 2 年持有乙公司 2% 的股份，现丁某发现甲公司董事王某在公司经营期间作出对公司不利的行为。下列选项正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 丁某应先向甲公司监事会提出，请求监事会对王某提起诉讼
- B. 丁某向甲公司监事会提出而被拒绝的，丁某可以以个人名义向人民法院提起诉讼
- C. 丁某不是甲公司的股东，无权提出要求
- D. 丁某应先向甲公司董事会提出，请求董事会对王某提起诉讼

61. 【多选题】2024 年 1 月，张某、王某共同成立了甲有限责任公司（下称“甲公司”），该公司聘任赵某为会计人员。2024 年 6 月，甲公司成立了一个全资子公司乙公司（有限责任公司）。2024 年 8 月，乙公司的财务负责人林某利用职务之便挪用乙公司的公款用于炒股，股东经书面请求乙公司监事会起诉林某遭到拒绝后，可以为了乙公司利益提起股东代表诉讼的有（ ）。（根据 2024 年考生回忆编写）

- A. 张某
- B. 王某
- C. 甲公司
- D. 赵某

62. 【多选题】2024 年 8 月，甲股份有限公司（下称“甲公司”）董事长王某违反公司章程规定将公司 300 万资金投入某网络借贷平台，2025 年 7 月，该平台倒闭，甲公司损失惨重，部分股东书面请求甲公司监事会对王某提起诉讼，监事会拒绝，该部分股东中的下列股东因此拟

单独向人民法院提起股东代表诉讼，其中有资格提起股东代表诉讼的有（ ）。

- A. 已经连续 240 日持有甲公司 1.2% 股份的乙有限责任公司
- B. 已经连续 360 日持有甲公司 0.8% 股份的李某
- C. 已经连续 90 日持有甲公司 5% 股份的郑某
- D. 已经连续 200 日持有甲公司 3% 股份的赵某

63. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于有限责任公司股东代表诉讼的表述中，正确的是（ ）。（根据 2024 年考生回忆编写）

- A. 有相同诉讼请求的人列为第三人
- B. 起诉股东应当持股满 1 年
- C. 胜诉利益归股东
- D. 被告是侵权人，公司是第三人

64. 【单选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司股东对外转让股权的，自（ ）时起，受让人可以向公司主张行使股东权利。（2024 年）

- A. 公司注销原股东的出资证明书
- B. 公司向新股东签发出资证明书
- C. 公司修改公司章程
- D. 公司将新股东记载于股东名册

65. 【多选题】根据公司法律制度的规定，关于有限责任公司股东转让股权，下列表述中，正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 股东向股东以外的人转让股权，不需要征得其他股东同意，公司章程另有规定的除外
- B. 股东向股东以外的人转让股权，其他股东在同等条件下有优先购买权
- C. 股东之间转让股权的，其他股东在同等条件下有优先购买权
- D. 股东转让股权不需要通知公司

66. 【判断题】张某、王某、李某三人共同出资设立了甲有限责任公司，公司章程对股权转让没有特别规定。李某拟将其拥有的股权全部转让给赵某。李某书面通知了张某和王某，两人均不愿意购买，则李某可以将股权转让给赵某。（ ）

67. 【单选题】蓝天有限责任公司股东甲的股权被人民法院依法强制执行。人民法院将强制执行事宜通知蓝天公司及全体股东。股东乙、丙分别自接到通知之日起第 15 日和第 30 日向人民法院主张行使优先购买权。根据公司法律制度的规定，下列关于乙、丙行权主张的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙、丙都可依法行使优先购买权
- B. 乙可依法行使优先购买权，丙被视为放弃优先购买权
- C. 乙、丙都被视为放弃优先购买权
- D. 乙、丙在股权强制执行程序中都无权主张行使优先购买权

68. 【单选题】春华有限责任公司章程未规定股东资格继承事项，全体股东对此也没有另作约定。公司股东张甲突发疾病身亡。张甲的继承人张乙向公司主张继承张甲的股东资格，并请求变更公司股东名册。股东王某表示反对，并主张行使优先购买权。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。A. 张乙仅得请求公司返还张甲的出资

- B. 张乙可以继承张甲的股东资格
- C. 张乙继承张甲的股东资格应当经其他股东同意
- D. 王某对张甲的股权有优先购买权

69. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于有限责任公司股权转让的表述中，正确的有（ ）。

- A. 股权转让只是股东发生变化，公司的法人资格不发生变化
- B. 股东转让股权后，股东应向受让人交付出资证明书
- C. 人民法院依法强制转让股东股权的，公司的其他股东不享有优先购买权
- D. 自然人股东因继承发生变化时，除非公司章程另有规定或全体股东另有约定，其他股东不享有优先购买权

70. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列情形中，对有限责任公司股东会议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权的有（ ）。（2023 年）

- A. 公司转让主要财产
- B. 公司对外提供担保
- C. 公司章程规定的营业期限届满，股东会会议通过决议修改章程使公司存续
- D. 公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利且符合法律规定的分配利润条件

71. 【单选题】王某、陈某和赵某为甲有限责任公司的股东，三人均已办理股东资格登记，公司章程对股权转让未作特别规定。王某所持股权的实际出资人为钱某，陈某和赵某对此均不知情。王某将所持股权以合理价格全部转让给陈某并办理了股权变更登记。钱某和赵某知悉后对此提出异议。下列关于该股权转让的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 赵某有权就该股权转让行使优先购买权
- B. 王某将股权转让给陈某须经赵某同意
- C. 钱某可以要求王某返还股权
- D. 陈某已合法取得该股权

72. 【判断题】有限责任公司的设立，可以采取募集设立方式。（ ）（2023 年）

73. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司发起人的表述中，正确的是（ ）。

- A. 发起人只能是自然人
- B. 发起人的最低人数为 2 人
- C. 发起人半数以上应当在中国境内有住所
- D. 发起人只能是中国公民

74. 【判断题】发起设立的股份有限公司，其注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。（ ）

75. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于授权资本制说法中，正确的有（ ）。

- A. 授权董事会发行新股的期限最长不得超过 3 年
- B. 以非货币财产作价出资的应当经股东会决议
- C. 有限责任公司可以适用授权资本制

D. 董事会决定发行新股需全体董事 2/3 以上通过

76. 【单选题】某股份有限公司已发行股份数量为 1 200 万股，根据公司法律制度的规定，该公司章程或者股东会可以授权董事会发行股份数量的最高限额为（ ）万股。

- A. 300 万股
- B. 600 万股
- C. 800 万股
- D. 1 200 万股

77. 【单选题】下列关于设立股份有限公司的说法中，不正确的是（ ）。（2025 年）

A. 以发起设立方式设立股份有限公司，成立大会的召开和表决程序由公司章程或者发起人协议规定

B. 以发起设立方式设立股份有限公司的，发起人应当在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款

C. 募集设立股份有限公司的，在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份

D. 募集设立股份有限公司只能在特定范围内募集，不得向社会公开募集

78. 【单选题】甲上市公司董事会提议 2023 年度股东会的召开日期。董事会提议的下列召开日期中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 2024 年 6 月 15 日
- B. 2024 年 7 月 15 日
- C. 2024 年 8 月 15 日
- D. 2024 年 9 月 15 日

79. 【单选题】根据公司法律制度的规定，股份有限公司单独或合计持有一定比例以上股份的股东可以依法行使临时提案权，该一定比例是（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 5%
- B. 3%
- C. 10%
- D. 1%

80. 【单选题】根据公司法律制度的规定，在公司章程对临时股东会召开未作特别规定时，股份有限公司发生的下列情形中，应当在 2 个月内召开临时股东会的是（ ）。

- A. 持有丙股份有限公司 5%股份的股东提议召开临时股东会
- B. 甲股份有限公司章程规定董事人数为 30 人，现实有董事 19 人
- C. 丁股份有限公司的监事提议召开临时股东会
- D. 乙股份有限公司实收股本总额为 5 000 万元，目前未弥补的亏损为 1 000 万元

81. 【判断题】股份有限公司股东会作出修改公司章程的决议，必须经出席会议的 2/3 以上的股东通过。（ ）

82. 【单选题】甲股份有限公司已发行股份 1 000 万股，赵某持有 100 万股，甲公司章程规定，选举董事、监事应当采用累积投票制。现甲公司选举董事，共有 13 名候选人（包括赵某），拟从中选举出 9 名董事，赵某拟支持自己和另一名候选人李某。根据公司法律制度的规定，赵



某在本次董事会选举中投给自己和李某的表决权数最多为（ ）万票。

- A. 900
- B. 1 800
- C. 1 300
- D. 2 600

83. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司股东会的表述中，正确的是（ ）。

- A. 股东会可以依照公司章程的规定以累积投票制的方式选举董事和监事
- B. 股东人数较少的股份有限公司，股东会会议可以每两年召开一次
- C. 股东会作出决议，必须经全体股东所持表决权过半数通过
- D. 股东会可以对会议通知中未列明的事项作出决议

84. 【单选题】某上市公司董事会成员共 9 名，监事会成员共 3 名。下列关于该公司董事会召开的情形中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 经 2 名董事提议可召开董事会临时会议
- B. 公司董事长、副董事长不能召集和主持董事会会议时，可由 4 名董事共同推举 1 名董事召集和主持
- C. 经 2 名监事提议可召开董事会临时会议
- D. 董事会每年召开 2 次会议，并在会议召开 10 日前通知全体董事和监事

85. 【单选题】某股份有限公司共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七位董事。某次董事会会议，董事甲、乙、丙、丁、戊、己参加，庚因故未能出席，也未书面委托其他董事代为出席。该次会议通过一项违反法律规定的决议，给公司造成严重损失。该次会议的会议记录记载，董事戊在该项决议表决时表明了异议。根据公司法律制度的规定，应对公司负赔偿责任的董事是（ ）。

- A. 董事甲、乙、丙、丁、戊、己、庚
- B. 董事甲、乙、丙、丁、戊、己
- C. 董事甲、乙、丙、丁、己、庚
- D. 董事甲、乙、丙、丁、己

86. 【多选题】甲股份有限公司的公司章程规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会的职权，不设监事会和监事。下列关于甲公司审计委员会成员的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 审计委员会成员均不得在公司担任除董事以外的其他职务
- B. 审计委员会成员均不得与公司存在可能影响其独立客观判断的关系
- C. 审计委员会成员须为 3 名以上
- D. 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员

87. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司监事会的表述中，正确的有（ ）。（2023 年）

- A. 职工代表的比例不得少于监事会成员的 1/3
- B. 总经理可以兼任监事
- C. 监事会设主席 1 人



D. 监事会成员不得少于 3 人

88. 【判断题】面额股股票的发行价格可以低于票面金额。（ ）（2025 年）

89. 【单选题】根据公司法律制度的规定，股份有限公司发行无面额股的，应当将发行股份所得股款的（ ）计入注册资本。（CPA 考试真题）

- A. 20%以上
- B. 30%以上
- C. 50%以上
- D. 80%以上

90. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列有关无面额股的说法中，正确的是（ ）。

- A. 股份有限公司的全部股份应当采用无面额股
- B. 发行面额股的，每一股面额可以不相等
- C. 无面额股的发行不受“股票发行价不得低于面额”的限制
- D. 公司章程可以规定将无面额股中的 1/2 转换为面额股

91. 【单选题】根据公司法律制度的规定，股份有限公司发行新股，股东会应当对特定事项作出决议。下列各项表述不正确的是（ ）。

- A. 新股发行的起止日期
- B. 新股种类及数额
- C. 承销的证券公司
- D. 新股发行价格

92. 【多选题】某股份有限公司于 2024 年 8 月在上海证券交易所上市，公司章程对股份转让的限制未作特别规定，该公司有关人员的下列股份转让行为中，符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 监事赵某于 2025 年 6 月转让了其所持本公司股份总数的 20%
- B. 董事钱某于 2025 年 9 月将其所持本公司全部股份 888 股一次性转让
- C. 总经理李某于 2026 年 1 月离职，2026 年 3 月转让了其所持本公司股份总数的 5%
- D. 董事会秘书李某于该公司 2025 年年度报告公告后 15 日内，转让了其所持本公司股份总数的 10%

93. 【判断题】公司不得接受本公司的股份作为质押的标的。（ ）（2024 年）

94. 【单选题】2025 年 7 月 8 日，甲股份有限公司股东会作出了关于公司合并的决议。甲公司的股东赵某对该决议持异议，要求公司收购其股份。根据公司法律制度的规定，甲公司在收购赵某的股份后，应当在特定期间内转让或者注销。该期间是（ ）。

- A. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 6 个月
- D. 9 个月

95. 【多选题】2024 年 5 月，甲上市公司为了维护公司价值及股东权益，经股东会授权，董事会会议决议依法收购本公司股份。下列关于本次收购的表述中，正确的有（ ）。

- A. 甲上市公司应当将本次收购的股份在 3 年内转让或注销
- B. 须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议
- C. 甲上市公司合计持有的本公司股份数最大份额可以达到本公司已发行股份总额的 15%
- D. 甲上市公司应当通过公开的集中交易方式完成本次收购

96. 【单选题】下列有关上市公司董事会秘书的表述中，正确的是（ ）。

- A. 董事会秘书可以代表董事长
- B. 董事会秘书可以代表董事会
- C. 董事会秘书是董事会设置的服务席位
- D. 董事会秘书不属于公司的高级管理人员

97. 【单选题】甲上市公司董事会召开会议审议资产购买方案。董事会共 11 名董事，8 名董事出席会议参与投票。未出席会议的董事中，1 名未委托其他董事代为出席或投票，2 名与审议事项有关联关系。通过该资产购买方案的决议至少应获得的赞成票票数为（ ）。

- A. 5 票
- B. 6 票
- C. 8 票
- D. 4 票

98. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于上市公司审计委员会的表述，正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 上市公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事
- B. 上市公司审计委员会召集人应当由独立董事中会计专业人士担任
- C. 上市公司董事会对聘任财务负责人事项作出决议前，应当经审计委员会全体成员一致通过
- D. 上市公司董事会对披露财务会计报告事项作出决议前，应当经审计委员会全体成员一致通过

99. 【多选题】下列关于上市公司独立董事的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 独立董事可以在上市公司的附属企业任职
- B. 上市公司独立董事占董事会成员的比例应不低于 1/3
- C. 上市公司审计委员会成员中，独立董事的人数应不低于 1/2
- D. 上市公司审计委员会应当由独立董事中的会计专业人士担任召集人

100. 【多选题】甲上市公司拟聘请独立董事。下列候选人中，没有资格担任该公司独立董事的有（ ）。（2023 年）

- A. 王某，因侵占财产被判刑，3 年有期徒刑刑满刚刚释放
- B. 张某，甲上市公司投资的某全资子公司的法律顾问
- C. 赵某，个人负债 100 万元到期未清偿被人民法院列为失信被执行人
- D. 李某，甲上市公司某董事的弟弟

101. 【单选题】根据公司法律制度的规定，国有独资公司的下列事项中，履行出资人职责的机构可以授权董事会行使的是（ ）。（2025 年）

- A. 减少注册资本
- B. 发行公司债券

- C. 分配利润
- D. 合并与分立

102. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于国有独资公司的表述中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 董事会成员不得兼任经理
- B. 应当设股东会
- C. 董事长、副董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定
- D. 所有董事会成员均由履行出资人职责的机构委派

103. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于国有独资公司组织机构的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 国有独资公司的董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定
- B. 国有独资公司设股东会，股东会成员由国有资产监督管理机构委派
- C. 国有独资公司监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生
- D. 国有独资公司的经理由董事会聘任

104. 【多选题】下列关于国有独资公司的表述中，正确的有（ ）。

- A. 未经国有独资公司董事会的同意，董事会成员不得兼任经理
- B. 未经履行出资人职责的机构同意，董事、高管不得在其他公司兼职
- C. 监事会成员可以为 3 人
- D. 国有独资公司的董事会成员中，可以没有职工代表，但应当有过半数的外部董事

105. 【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公司合并的表述中，不正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并
- B. 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单
- C. 股份有限公司合并事项，应当经股东会代表 2/3 以上表决权的股东通过
- D. 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继

106. 【多选题】甲公司持有乙公司 90%的股权，丙公司持有乙公司 10%的股权，甲公司吸收合并了乙公司，乙公司注销登记。根据公司法律制度的规定，下列表述正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 丙公司有权请求乙公司按照合理价格收购其持有的乙公司中的股权
- B. 乙公司应将合并事项通知丙公司
- C. 合并应当经乙公司的股东会决议
- D. 乙公司的债权债务由甲公司承担

107. 【单选题】甲公司持有乙公司 95%的股份，甲公司拟与乙公司合并。关于甲、乙公司各自的决议，下列表述中，正确的是（ ）。(CPA 考试真题)

- A. 甲公司与乙公司都不需要股东会决议
- B. 乙公司需要经董事会决议，不需要股东会决议
- C. 甲公司需要经董事会决议，不需要股东会决议
- D. 乙公司需要经股东会决议

108. 【单选题】甲公司持有乙公司 65%的股份，甲公司拟与乙公司合并。甲公司合并支付的价款 3 亿元，占净资产的 16.3%，根据公司法律制度的规定，关于甲、乙公司各自的决议，下列表述中，正确的是（ ）。(CPA 考试真题)

- A. 乙公司需要经股东会决议
- B. 乙公司需要经董事会决议，不需要股东会决议
- C. 甲公司应当经董事会决议，不需要股东会决议
- D. 甲公司与乙公司都不需要股东会决议

109. 【单选题】甲公司分立成乙、丙两公司。根据分立协议，乙公司承继甲公司 20%净资产，丙公司承继甲公司 80%净资产以及所有负债。甲公司的到期债权人丁公司接到分立通知后，要求上述相关公司立即清偿债务。下列关于丁公司债务清偿请求的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 丁公司仅能请求乙公司对该债务承担 20%的责任
- B. 丁公司仅能请求丙公司对该债务承担责任，不能请求乙公司对该债务承担责任
- C. 丁公司可请求乙、丙公司对该债务承担连带责任
- D. 丁公司仅能请求丙公司对该债务承担 80%的责任

110. 【单选题】甲公司于 2024 年 7 月 21 日作出了减少注册资本的决议，下列相关说法中，不正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 甲公司应当编制资产负债表及财产清单
- B. 甲公司应当于 8 月 20 日前通知债权人
- C. 甲公司应当按照股东的出资比例相应减少出资额
- D. 甲公司应当依法向公司登记机关办理变更登记

111. 【多选题】关于公司减资补亏，下列说法正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 应当通知债权人
- B. 减资后，在盈余公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润
- C. 减资时公司不得向股东分配
- D. 减资时不得免除股东缴纳出资的义务

112. 【单选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司单独或者合计持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，以特定事由提出解散公司诉讼，并符合公司法律制度有关规定的，人民法院应予以受理。下列表述中，属于该类事由的是（ ）。(根据 2024 年考生回忆编写)

- A. 股东知情权受到严重损害的
- B. 股东利润分配请求权受到严重损害的
- C. 公司依法被吊销企业法人营业执照未进行清算的
- D. 公司持续 2 年以上无法召开股东会，公司经营管理发生严重困难的

113. 【单选题】甲公司吸收合并乙公司，乙公司解散。有关乙公司解散应当办理的手续，下列说法中，符合公司法律制度规定的是（ ）。(2023 年)

- A. 乙公司不必进行清算，不必办理注销登记
- B. 乙公司必须进行清算，但不必办理注销登记
- C. 乙公司必须进行清算，必须办理注销登记

D. 乙公司不必进行清算，但必须办理注销登记

114. 【判断题】公司已经清偿全部债务的，经全体股东承诺，可以通过简易程序注销公司登记。（ ）（2024 年）

## 参考答案

## 1. 【答案】A

【解析】公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。选项 A 当选。

## 2. 【答案】ABD

【解析】分公司没有独立的公司名称、章程、没有独立的财产，不具有法人资格，但应当领取营业执照进行经营活动，其民事责任由总公司承担。选项 A、B、D 当选。

## 3. 【答案】AD

【解析】高级管理人员，是指公司的经理、副经理（选项 A）、财务负责人，上市公司董事会秘书（选项 D）和公司章程规定的其他人员。

## 4. 【答案】B

【解析】公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。接受担保的股东或者受接受担保的实际控制人支配的股东，不得参加上述规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

## 5. 【答案】C

【解析】（1）张某作为接受担保的股东，不得“参加表决”（而非不得出席股东会会议）。选项 B 错误。（2）公司为股东提供担保的，应经出席会议的其他股东所持表决权（40%）的过半数（>20%）通过。选项 C 正确。

## 6. 【答案】C

【解析】公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。选项 C 当选。

## 7. 【答案】×

【解析】自然人、法人、非法人组织和外国人都可以成为公司的发起人。本题表述错误。

## 8. 【答案】ABC

【解析】设立分支机构，应当向分支机构所在地的登记机关申请登记。选项 D 不当选。

## 9. 【答案】B

【解析】选项 B：公司歇业的期限最长不得超过“3 年”。

## 10. 【答案】CD

【解析】选项 A：公司财务会计报告应当由“董事会”负责编制，并对其真实性、完整性和准确性负责；选项 B：公司应当在每一个“会计年度终了时”编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

## 11. 【答案】B

【解析】股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东会年会的 20 日前（选项 B）置备于本公司，供股东查阅；公开发行股份的股份有限公司应当公告其财务会计报告。

## 12. 【答案】A

【解析】公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。本题中，法定公积金累计额未达到公司注册资本的 50%，应当提取法定公积金，按照 10%的比例提取。选项 A 当选。

## 13. 【答案】D

【解析】法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。甲公司所留存的该项公积金不得少于  $100 \times 25\% = 25$ （万元），法定公积金转增注册资本： $80 - 25 = 55$ （万元）。选项 D 当选。

## 14. 【答案】A

【解析】公司弥补亏损的顺序为：（1）税前利润补亏。（2）税后利润补亏。（3）盈余公



积金补亏。（4）资本公积金补亏。（5）减少资本补亏。本题中，该股份公司用盈余公积金、资本公积金补亏后，仍有 45 万元的亏损，此时，可通过减少资本补亏。公司以减资方式弥补亏损时，不得免除股东缴纳出资或者股款的义务，因此不得减少未实缴的注册资本，该股份公司只能以实缴的注册资本 5 万元弥补亏损，选项 A 当选。

15. 【答案】D

【解析】法定公积金转为增加注册资本时，所留存的法定公积金不得少于“转增前”公司注册资本的 25%。选项 A 不当选；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取“任意公积金”。选项 B 不当选；超过股票票面价格所得溢价款应当列入资本公积金。选项 C 不当选。

16. 【答案】A

【解析】当公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。选项 A 当选。

17. 【答案】A

【解析】（1）公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外，选项 A 当选；公司为他人取得本公司股份提供担保，视为财务资助，选项 D 不当选；（2）为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%，选项 C 不当选；董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过，选项 B 不当选。违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

18. 【答案】AD

【解析】（1）选项 A：国家公务员（如法官、检察官、警察等）不得成为非上市公司的股东；（2）选项 D：公司不得自为（自己公司的）股东。

19. 【答案】ABC

【解析】选项 D：公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

20. 【答案】×

【解析】公司不能清偿到期债务的，公司或者“已到期债权的债权人”有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前“向公司缴纳出资”。本题表述错误。

21. 【答案】C

【解析】有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额是有限责任公司设立条件之一，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起 5 年内缴足。选项 A 不当选；一般情况下，公司设立采用准则主义。准则主义，又称登记主义，是指设立公司只要具备法律规定的条件并提出申请即可获得政府的承认。对于特殊行业（如金融、互联网、能源行业）的公司设立，《公司法》采用核准主义，未经审批机关批准不得申请设立登记，选项 B 不当选；有限责任公司只能发起设立，选项 C 当选；有限责任公司一般没有最低注册资本要求，但法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额、股东出资期限另有规定的，从其规定，选项 D 不当选。

22. 【答案】A

【解析】2024 年 6 月 30 日前登记设立的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自 2027 年 7 月 1 日起超过 5 年的，应当在 2027 年 6 月 30 日前将其剩余认缴出资期限调整至 5 年内并记载于公司章程，股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额；股份有限公司的发起人应当在 2027 年 6 月 30 日前按照其认购的股份全额缴纳股款。本题中，甲公司股东认缴出资期限最晚应当在 2032 年 6 月 30 日前。选项 A 当选。

23. 【答案】BC

【解析】股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以

用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；法律对数据、虚拟财产的权属等另有规定的，股东可以按照规定使用数据、网络虚拟财产作价出资。但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。选项 B、C 当选。劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权不能用货币估价，因此不能出资；设定担保的财产不是清洁无负担的财产，因此也不能出资。选项 A、D 不当选。

24. 【答案】ABD

【解析】记载于股东名册的股东，可以依“股东名册”主张行使股东权利。

25. 【答案】B

【解析】出资人以房屋出资，已经交付公司使用但未办理权属变更手续，其他股东主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理权属变更手续；在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其已经履行了出资义务；出资人主张自其实际交付财产给公司使用时（2024 年 1 月 7 日）享有相应股东权利的，人民法院应予支持。选项 B 正确。

26. 【答案】C

【解析】根据公司法律制度的规定，出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人请求该出资人承担补足出资责任的，人民法院不予支持。选项 C 当选。

27. 【答案】C

【解析】以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权的，对违法犯罪行为予以追究、处罚时，应当采取拍卖或者变卖的方式处置其股权。选项 C 正确。

28. 【答案】A

【解析】选项 B：股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由公司向该股东发出书面催缴书；选项 C：自失权通知发出之日起，该股东丧失其未缴纳出资的股权；选项 D：宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经董事会决议可以向该股东发出失权通知。

29. 【答案】ABC

【解析】公司成立后，公司、股东或公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（1）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（2）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（3）利用关联交易将出资转出；（4）其他未经法定程序将出资抽回的行为。选项 A、B、C 当选。

30. 【答案】AB

【解析】（1）选项 ABD：有限责任公司设立时，股东实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的，设立时的其他股东（乙、丙）与该股东（甲）在出资不足的范围内承担连带责任；（2）选项 C：作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权，受让人（丁）不知道且不应当知道存在该情形的，由转让人（甲）承担责任。

31. 【答案】D

【解析】未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权的，转让人与受让人在出资不足的范围内承担连带责任；受让人不知道且不应当知道存在上述情形的，由转让人承担责任。

32. 【答案】C

【解析】股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的，由受让人承担缴纳该出资的义务；受让人未按期足额缴纳出资的，转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任。

33. 【答案】ABC

【解析】规模较小或者股东人数较少的股份有限公司，可以不设董事会，设 1 名董事，行使董事会的职权。规模较小的股份有限公司，可以不设监事会，设 1 名监事，行使监事会的职权。公司设董事会的，董事会成员为 3 人以上，设监事会的，监事会成员为 3 人以上。股份有

限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会的职权，不设监事会或监事，选项 A、B、C 当选。

34. 【答案】ABD

【解析】根据规定，代表 1/10 以上表决权的股东（选项 A），1/3 以上的董事（选项 B），监事会（选项 D）提议召开临时会议的，应当召开临时会议。因此选项 A、B、D 当选。

35. 【答案】AC

【解析】根据规定，代表 1/10 以上表决权的股东，1/3 以上的董事或者监事会提议召开临时会议的，应当召开临时股东会会议。本题中，公司章程对股东表决权行使事项未作特别规定，因此按出资比例计算表决权。选项 A，股东表决权的比例为  $20/120=16.67\%$ ，满足条件；选项 C，董事人数占比为  $2/5=40\%$ ，大于 1/3，满足条件。因此选项 A、C 当选。

36. 【答案】AD

【解析】有限责任公司股东会作出修改公司章程（选项 A）、增加或者减少注册资本的决议（选项 D），以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经代表 2/3 以上表决权的股东通过。

37. 【答案】D

【解析】（1）有限责任公司的股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外。在本题中，甲公司章程对表决的事项无特别规定，各股东表决权按出资比例计算。（2）有限责任公司修改公司章程、解散公司均属于股东会特别决议事项，须经代表 2/3 以上表决权的股东通过（ $\geq 66.67\%$ ）。在本题中，赵某占有 44% 表决权，少了赵某的赞成，特别决议事项均无法通过。选项 A、C 不当选。（3）有限责任公司中代表 1/10 以上表决权的股东有权提议召开临时股东会会议。在本题中，张某的表决权仅为 5%，不足 1/10。选项 B 不当选。有限责任公司首次股东会由出资最多的股东召集和主持。在本题中，赵某出资最多，选项 D 当选。

38. 【答案】B

【解析】有限责任公司董事会职权包括：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（5）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（6）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（9）制定公司的基本管理制度；（10）公司章程规定或者股东会授予的其他职权。选项 A、C、D 均为股东会的职权。

39. 【答案】C

【解析】董事长召集和主持董事会会议，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举 1 名董事履行职务。选项 C 当选。

40. 【答案】A

【解析】董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。选项 A 当选。

41. 【答案】AC

【解析】（1）选项 A：董事、高级管理人员不得兼任监事；（2）选项 B：不存在该规定；（3）选项 C：监事会应当有职工代表，且比例不得低于 1/3（ $5 \times 1/3$ ，至少应有 2 名职工代表监事）；（4）选项 D：董事、监事任期届满，连选可以连任。

42. 【答案】CD

【解析】有限责任公司的监事会中应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职

工代表的比例不得低于  $1/3$  ( $\geq 9$  人  $\times 1/3 = 3$  人)，具体比例由公司章程规定。

43. 【答案】B

【解析】决定解聘高级管理人员，属于董事会的职权。选项 B 不当选。

44. 【答案】BCD

【解析】担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 A 不当选。因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 B 当选。因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 C 当选。担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 D 当选。

45. 【答案】✓

【解析】公司董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不得担任董事、监事、高级管理人员情形的，公司应当解除其职务。个人因所负数额较大债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人属于不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。本题表述正确。

46. 【答案】ABC

【解析】公司的董事、监事、高级管理人员以及实际执行公司事务的控股股东、实际控制人对公司负有忠勤勉义务。

47. 【答案】B

【解析】（1）选项 ABC：董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。（2）选项 D：董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

48. 【答案】C

【解析】选项 ABD 均属于违反忠实义务。

49. 【答案】BCD

【解析】股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销股东会、董事会决议的，人民法院应当予以支持；但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，决议无效。选项 B、C、D 当选。

50. 【答案】A

【解析】同意决议事项的人数未达到公司法规定的人数（3 名董事同意，占全体董事 7 名，未过半数），决议不成立。

51. 【答案】D

【解析】股东查阅权诉讼、分红权诉讼、决议效力瑕疵诉讼、异议股权回购请求权诉讼、解散公司诉讼，均列公司为被告；股东代表诉讼、股东直接诉讼，列侵权人为被告。

52. 【答案】C

【解析】股东的自益权包括股息红利分配请求权、新股认购优先权、剩余财产分配权、股份转让权等。选项 A、B、D 属于股东的共益权，不当选。选项 C 当选。

53. 【答案】✓

【解析】题干表述正确。

54. 【答案】BC



【解析】（1）选项 A：在有限责任公司，任何股东均可以要求“查阅”（并无复制权）公司会计账簿、会计凭证。（2）选项 BCD：股份有限公司股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

55. 【答案】B

【解析】股份有限公司中，股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询，选项 B 当选，选项 D 不当选。连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东有权要求查阅（不包括复制）公司的会计账簿、会计凭证。公司章程对持股比例有较低规定的，从其规定，选项 A、C 不当选。

56. 【答案】CD

【解析】股东查阅公司会计账簿、会计凭证，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

57. 【答案】B

【解析】（1）选项 A：股东请求查阅应当说明目的，公司认为股东具有不正当目的，应由公司举证证明；（2）选项 B：股东以知情权、利润分配请求权等权益受到损害，或者公司亏损、财产不足以偿还全部债务，以及公司被吊销营业执照未进行清算等为由，提起解散公司诉讼的，人民法院不予受理；（3）选项 C：股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的；（4）选项 D：股东查阅会计账簿、会计凭证，“可以”（而非应当）委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

58. 【答案】A

【解析】公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

59. 【答案】CD

【解析】公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律行政法规或者公司章程的规定，股东通过监事会或者监事提起诉讼，因此选项 AB 说法错误；监事会、不设监事会的有限责任公司的监事拒绝提起诉讼或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，有限责任公司的股东有权为了公司的利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼，因此选项 C、D 正确。

60. 【答案】AB

【解析】公司全资子公司的董事执行职务时违反规定，给公司造成损失的，股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东可以书面请求全资子公司的监事会向人民法院提起诉讼，选项 A 当选，选项 C、D 不当选；全资子公司的监事会收到该书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，符合规定的股东有权为公司利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼，选项 B 当选。

61. 【答案】ABC

【解析】有限责任公司全资子公司（有限责任公司）的高管侵害该全资子公司利益的，股东书面请求该全资子公司的监事会起诉侵权人无果后，该全资子公司的任一股东（甲公司）及其任一股东（张某、王某）均可以对该侵权人提起股东代表诉讼。

62. 【答案】AD

【解析】股份有限公司连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼，监事会收到书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

63. 【答案】D

【解析】选项 A：有相同诉讼请求的人列为“共同原告”；选项 B：有限责任公司的“任一股东”均可以提起股东代表诉讼；选项 C：胜诉利益归公司。

64. 【答案】D

【解析】有限责任公司股东对外转让股权的，受让人自记载于股东名册时起可以向公司主张行使股东权利。

65. 【答案】AB

【解析】（1）选项 AB：除公司章程另有规定外，有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项“书面通知”其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权；（2）选项 C：有限责任公司股东之间转让股权的，其他股东不享有优先购买权；（3）选项 D：股东转让股权的，应当书面通知公司，请求变更股东名册，需要办理变更登记的，应当请求公司向公司登记机关办理变更登记。

66. 【答案】√

【解析】由于章程没有特别规定，李某对外转让股权时书面通知张某、王某即可，张某、王某均不行使优先购买权，李某向赵某转让股权合法。

67. 【答案】B

【解析】本题系人民法院强制执行股权，其他股东自人民法院通知之日起“满 20 日”不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

68. 【答案】B

【解析】（1）选项 ABC：在公司章程没有另外规定的情况下，自然人股东死亡后，其合法继承人可以直接继承股东资格；（2）选项 D：除公司章程另有规定或者全体股东另有约定外，有限责任公司自然人股东因继承发生变化时，其他股东不得主张优先购买权。

69. 【答案】AD

【解析】（1）选项 B：由公司向新股东签发新的出资证明书；（2）选项 C：人民法院按照法律规定的强制执行程序转让股东股权的，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。

70. 【答案】ACD

【解析】有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权，退出公司：（1）公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合法律规定的分配利润条件的；（2）公司合并、分立、转让主要财产的；（3）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。另外，公司的控股股东滥用股东权利，严重损害公司或者其他股东利益的，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权。选项 A、C、D 当选。

71. 【答案】D

【解析】内部转让不存在优先购买权，赵某无权就该股权转让行使优先购买权，选项 A 不当选；除章程另有规定外，股东可在内部自由转让，王某将股权转让给陈某不需要经过赵某同意，选项 B 不当选；陈某善意取得该股权，名义股东王某处分股权造成实际出资人钱某的损失，钱某有权向王某追偿，但不能要求王某返还股权，选项 C 不当选，选项 D 当选。

72. 【答案】×

【解析】（1）有限责任公司只能采用发起设立；（2）股份有限公司可以采取发起设立或者募集设立的方式设立。

73. 【答案】C

【解析】选项 AD：可以是自然人，也可以是法人；可以是中国公民，也可以是外国公民；选项 B：发起人人数为 1-200 人。



74. 【答案】×

【解析】股份有限公司实行“实缴资本制”，注册资本为在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额。

75. 【答案】ABD

【解析】选项 C：有限责任公司不适用授权资本制。

76. 【答案】B

【解析】公司章程或股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50% 的股份。因此，本题中可以授权董事会发行股份数量的最高限额 =  $1200 \times 50\% = 600$ （万股）。

77. 【答案】D

【解析】选项 D：公司向社会公开募集股份，应当经中国证监会注册，公告招股说明书。

78. 【答案】A

【解析】上市公司的年度股东会应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

79. 【答案】D

【解析】根据规定，股份有限公司单独或合计持有 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会，选项 D 当选。

80. 【答案】B

【解析】选项 A：股东（单独或合计）持有的股份不足 10% 以上，无权提议召开临时股东会；选项 B：董事人数已经不足公司章程所规定人数的 2/3，应当召开临时股东会；选项 C：监事会有权提议召开临时股东会，但是单个监事提议不行；选项 D：公司未弥补的亏损未达到股本总额的 1/3，无须召开临时股东会。

81. 【答案】×

【解析】股份有限公司股东会作出修改公司章程的决议，必须经过出席会议的股东“所持表决权”的 2/3 以上通过。

82. 【答案】A

【解析】股份有限公司股东会选举董事、监事，可以按照公司章程的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。累积投票制，是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。本题中，应选董事是 9 人，赵某持有 100 万股，因此是  $100 \text{ 万} \times 9 = 900$  万票。选项 A 当选。

83. 【答案】A

【解析】选项 B：（非上市）股份有限公司的股东会会议应当每年召开 1 次；选项 C，股份有限公司股东会作出（普通）决议，必须经“出席会议”的股东所持表决权过半数通过；选项 D，股东会不得对会议通知中未列明的事项作出决议。

84. 【答案】D

【解析】（1）选项 AC：经代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上的董事（≥3 人）或者监事会（2 名监事不行）提议，可以召开股份有限公司临时董事会；（2）选项 B：董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事（≥5 人）共同推举一名董事履行职务。

85. 【答案】D

【解析】（1）庚根本未参与，免除责任；

（2）戊表明了异议并记载于会议记录中，免除责任，选项 D 当选。

86. 【答案】CD

【解析】选项 AB：审计委员会“过半数成员”不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。

87. 【答案】ACD

【解析】选项 B：董事、高级管理人员不得兼任监事。

88. 【答案】×

【解析】面额股股票的发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但“不得低于票面金额”。

89. 【答案】C

【解析】根据规定，股份有限公司发行无面额股所得股款，至少应将股款的 1/2 计入注册资本，选项 C 当选。

90. 【答案】C

【解析】（1）选项 A：股份有限公司的全部股份，根据公司章程的规定择一采用面额股或者无面额股；（2）选项 B：发行面额股的，每一股面额是相等的；（3）选项 D：公司可以根据公司章程的规定将已发行的面额股全部转换为无面额股或者将无面额股全部转换为面额股。

91. 【答案】C

【解析】股份有限公司发行新股，股东会应当对特定事项作出决议，该特定事项包括：①新股种类及数额（选项 B）；②新股发行价格（选项 D）；③新股发行的起止日期（选项 A）；④向原有股东发行新股的种类及数额；⑤发行无面额股的，新股发行所得股款计入注册资本的金额。

92. 【答案】BD

【解析】（1）选项 A：公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。（2）选项 B：上市公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1 000 股的，可一次全部转让，不受 25% 比例的限制。（3）选项 C：公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。（4）选项 D：上市公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票。

93. 【答案】√

【解析】公司不得接受本公司的股份作为质权的标的。

94. 【答案】C

【解析】股份有限公司股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的，公司应当收购，并自收购之日起 6 个月内转让或者注销。

95. 【答案】ABD

【解析】（1）选项 AC：公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。（2）选项 B：上市公司为维护公司价值及股东权益所必需收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。（3）选项 D：公司收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

96. 【答案】C

【解析】（1）选项 ABC：董事会秘书是董事会设置的服务席位，既不能代表董事会，也不能代表董事长；（2）选项 D：公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、上市公司董事会秘书以及公司章程规定的其他人员。

97. 【答案】A

【解析】上市公司董事会决议办法为“全体无关董事过半数通过”，本题中，全体无关董事为 9 名，过半数为 5 名。

98. 【答案】AB

【解析】上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，选项 A、B 当选。上市公司董事会对下列事项作出决议前应当经审计委员会全体成员过半数通过：（1）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；（2）聘任、解聘财务负责人；（3）披露财务会计报告；（4）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。选项 C、D 不当选。

99. 【答案】BD

【解析】（1）选项 A：最近 12 个月内在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系，不得在该上市公司担任独立董事；（2）选项 C：上市公司审计委员会成员中，独立董事应当“过半数”（过半数是  $>1/2$ ，而不低于  $1/2$  是  $\geq 1/2$ ）。

100. 【答案】ABCD

【解析】（1）选项 AC：不具备担任公司董事的资格；（2）选项 B：属于“正在为上市公司附属企业提供法律服务”，不得担任上市公司独立董事；（3）选项 D：属于“在上市公司任职人员的主要社会关系”，不得担任上市公司独立董事。

101. 【答案】B

【解析】国有独资公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。履行出资人职责的机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，但公司章程的制定和修改，公司的合并、分立、解散、申请破产，增加或者减少注册资本，分配利润，应当由履行出资人职责的机构决定。选项 A、C、D 不当选，选项 B 当选。

102. 【答案】C

【解析】经履行出资人职责的机构同意，董事会成员可以兼任经理。选项 A 不当选。国有独资公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。选项 B 不当选。董事长、副董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定。选项 C 当选。董事会成员由履行出资人职责的机构委派；但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。选项 D 不当选。

103. 【答案】B

【解析】国有独资公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。

104. 【答案】BC

【解析】选项 A：未经履行出资人职责的机构同意，董事会成员不得兼任经理；选项 D：国有独资公司的董事会成员中，应当过半数为外部董事，并应当有公司职工代表。

105. 【答案】C

【解析】选项 C：股份有限公司合并事项，应当经股东会“出席会议的股东”所持表决权的  $2/3$  以上通过。

106. 【答案】ABD

【解析】（1）选项 ABC：公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。（2）选项 D：公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

107. 【答案】B

【解析】公司与其持股 90% 以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议。但是，公司章程另有规定的除外。公司依照前述规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议，选项 B 当选。

108. 【答案】A

【解析】公司与其持股 90% 以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议；但是，公司章程另有规定的除外。公司依照前述规定合并不经股东会决议的，应当经董事会作出决议。本题中，甲公司持有乙公司 65% 的股份，未到 90%，甲公司合并支付的价款超过净资产 10%，故甲、乙公司各自的合并决议均需要由股东会作出，选项 B、C、D 不当选。

109. 【答案】C

【解析】公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

110. 【答案】B

【解析】选项B：应为“7月31日前”通知债权人，8月20日前在报纸或者国家企业信用信息公示系统公告。

111. 【答案】BCD

【解析】公司依照《公司法》的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务，选项C、D当选。依照前述规定减少注册资本的，不需要通知债权人，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告，选项A不当选。公司依照前述规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金（盈余公积金分为法定公积金和任意公积金）累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润，选项B当选。

112. 【答案】D

【解析】选项A、B：股东可以选择提起“直接诉讼”而非“解散公司诉讼”；选项C：公司已经解散，无需再次提起“解散公司诉讼”。

113. 【答案】D

【解析】（1）公司除因“合并、分立”而解散外，其余原因引起的解散，都应当经过清算；（2）公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

114. 【答案】√

【解析】题干表述正确。